

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי

פ/25/3904

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון – ביטוח חיים עם מרכיב חיסכון שלא אושר כקופת גמל), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 14 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981¹, בסעיף 14(א), בסופו יבוא "אולם, חברה מנהלת תהיה רשאית לעסוק בביטוח כאמור בפסקה (8) להגדרה "סוג מוצר פנסיוני" כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, בשינוי זה : במקום הסיפה החל במילים "והכלולה בקופת גמל", יקראו "וכן תוכנית ביטוח חיים עם מרכיב חיסכון שלא אושרה כקופת גמל"; ואשר סכום הביטוח בהם תואם את דמי הביטוח ששולמו בתוספת התשואה שנשאו בהתאם להוראות הסכם הביטוח, ללא דרישת רישיון מבטח או הון עצמי מזערי הנדרש לקבלת רישיון מבטח".
2. תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005², בסעיף 4(א), בפסקה (2), אחרי "או חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני" יבוא "וכן רשאית היא לעסוק בביטוח כאמור בסעיף 14(א) לחוק הפיקוח על הביטוח".
- על שירותים פיננסיים (קופות גמל)

דברי הסבר

תוכנית ביטוח חיים עם מרכיב חיסכון שלא אושרה כקופת גמל, ואשר סכום הביטוח בה תואם את דמי הביטוח ששולמו בתוספת התשואה שנשאו בהתאם להוראות הסכם הביטוח ("פוליסות לחיסכון"), היא בעיקרה מוצר חיסכון. מוצר זה דומה במהותו לקופת גמל ואינו חושף את מנפיק המוצר לסיכון ביטוחי.

כיום לפי החוק, רק חברות ביטוח רשאיות למכור פוליסות לחיסכון. מאחר שחברות מנהלות של

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 1021.

² ס"ח התשס"ה, עמ' 2024.

קופות גמל אינן רשאיות כיום להנפיק פוליסות לחיסכון, התחרות בשוק זה נמוכה בהשוואה לתחרות בשוק קופות הגמל. משכך, דמי הניהול של פוליסות לחיסכון גבוהים משמעותית בהשוואה לדמי הניהול שנגבים בקופות הגמל.

לאחרונה הוכח באופן מובהק כי פתיחתו לתחרות של שוק הפנסיה, אשר בו פעלו באופן בלעדי עד לפני שנים מועטות חברות הביטוח בלבד, מביאה לשיפור משמעותי של השירות לעמיתים ולהפחתה דרמטית בדמי הניהול. לפיכך, מוצע לאפשר לחברות המנהלות קופות גמל להנפיק גם פוליסות לחיסכון, ובכך לעודד את התחרות בתחום פוליסות החיסכון מול חברות הביטוח. הסרת חסם הכניסה למכירת פוליסות החיסכון תביא להגברת התחרות, להפחתת דמי הניהול בפוליסות לחיסכון, לשיפור השירות והתשואות ותיטיב באופן משמעותי עם ציבור החוסכים כפי שאירע בשוק הפנסיה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' באב התשפ"ג (26.07.2023)